Apostolicam sollicitudinem — Erectio dioecesis Californiensis

GREGORIUS EPISCOPUS · 1840-04-27 · Latin

GREGORIUS EPISCOPUS

servus servorum Dei ad perpetuam rei memoriam.

Apostolicam sollicitudinem, qua tenemur omnium ecclesiarum, nullo non modo loco- rum intervallo aut fidelium longinguitate de- bilitari et imminui, sed augeri potius atque infammari exinde videtur. Cum enim diffici- lius remotissimis ovibus ad hoc catholicae uni- tatis centrum effugium pateat, nec frequentibus eas monitis, consiliis, exhortationibus, spiritua- libus denique quibuscumque subsidiis recreare, aut illarum vulneribus peropportune mederi na- turali regionum conditione ac distantia quea- mus, illud profecto Nobis usuvenit, quod pien- tissimae matri a filiis longe seiunctae interdum contingit, quos quidem eo maiori prosequitur caritatis amore, quo minus ad omnia absen- tibus praestanda praecipuae dilectionis officia se parem animadyvertit. Hinc non tantum coe- lestium benedictionum cumulum huiuscemodi gregis parti, quam in animo gerimus, quotidie precamur, sed nihil insuper infectum relinqui-

mus, quod spirituali eiusdem saluti aliquatenus benevertat. Haec Nobis assidua mente revol- ventibus, qui in Mexicana Americae septem- trionalis ditione rerum summa potiuntur, hu- millime supplicarunt, ut. a dioecesi de Sonora, intra limites eiusdem Mexicanae ditionis posita,. Californiam avellere, atque inibi sedem epi- scopalem Californiensem nuncupandam erigere, eidemque proprium praeficere episcopum, apo- stolica auctoritate, vellemus. Licet enim Sono- rensis dioecesis origo non sit altius repetenda anno millesimo septingentesimo septuagesimo nono, eademyue ex apposita finitimarum dioe- cesum de Guadalaxara ac de Durango dismem- bratione voaluerit, nihilo tamen secius territo- rium illud tam late protenditur, ut non modo ingentes provincias, de Sonora, Hostimuri et Cinaloa, sed universam insuper Californiam vastissimo sane ambitu concludat. Haec vero, quae septingentas, uti ferunt, excedit leucas, in veterem ac novam dividitur; illa peninsulam Californiam complectitur, quam veteres rerum naturalium scriptores insulam esse maluerunt; ista autem per isthmum quemdam ignotum ve- teri Californiae coniungitur ac consociatur ; ambae vero unam ex Mexicanis provinciis in praesentiarum constituunt. Quod si mens con- vertatur ad maximam viarum asperitatem, ad praecipites fluminum cursus, quae tralici inter- dum nequeunt, atque insuper ad ingentium montium catenam, quos sylvestres homines incolunt, plane apparebit, Sonorensem episco- pum hisce de causis praepediri quominus gre- gem suae fidei traditum, ea quae caeteroquin necessario foret, utilitate regat°ac moderetur, integram dioecesim perlustret, atque in eorum conversionem totus incumbat, quos evangelii luce carentes, densissimis errorum tenebris in- volutos vehementer ingemiscimus. Quo teter- rimo omnium malo peculiarem in modum tum vetus, tum nova California laborat. Quam- vis enim missionarii ex ordine sancti Dominici ac sancti Francisci spiritualem illarum curam gerant, utraque tamen in extrema Sonorensis dioeceseos parte sita est, neque idcirco pastoris praesentia iuvatur, qui, potens opere ac sermone, plebem verbo aedificet atque exemplo, depra- vata corrigat, disrupta consolidet, debiles in fide confirmet, coecos illuminet.

Haec aliaque rationum momenta a Gubernio Mexicanae ditionis, per suum apud Apostolicam Sedem negotiorum gestorem, allata tanti pon- deris apud Nos fuerunt, ut, omnibus matura deliberatione perpensis, inspectaque maxima rei utilitate, porrectis postulationibus libentissime obsecundaremus. Itaque ex certa scientia, apo- stolicae potestatis plenitudine, ac etiam Motu— Proprio, consensui ven. fratris Lazari de la Garza hodierni episcopi de Sonora, aliorumque quo-

rum interesse potest, derogantes, universam praedictam Californiam, tam veterem, scilicet, quam novam, una cum omnibus et singulis paroeciis, ecclesiis, conventibus et monasteriis, aliisque quibuscumquae saecularibus ac quo- rumvis ordinum regularibus beneficiis, ibidem forsitan existentibus, itemque utriusque sexus personis, habitatoribus, et incolis tam laicis, quam clericis presbyteris, beneficiatis ac reli- giosis cUiuscumque gradus, status, ordinis et conditionis ibi pariter degentibus, a dioecesi de Sonora, ad quam spectabant, perpetuo dismem- bramus, secernimus, separamus ; terram insu- per seu civitatem, a s. Didaco nuncupatam, in nova California existentem, quae in media Cali- fornia posita est quaeque prae ceteris locis aptior dignoscitur, cum suis curia et cancellaria ec- clesiastica, cum omnibus ac singulis honoribus, iuribus, privilegiis et praerogativis quibus cae- terae civitates, pontificali sede in Mexicana di- tione insignitae earumque cives utuntur et gaudent, in civitatem episcopalem erigimus atque instituimus.

Ecclesiam maiorem in praefata terra sancti Didaci in civitatem erectam, ad honorem et dignitatem ecclesiae cathedralis evehi atque at- tolli, et in ea sedem atque cathedram pontifi- calem pro uno deinceps episcopo Californiensi nuncupando, qui eidem ecclesiae, civitati et dioecesi infra assignandae, eiusque clero et po- pulo praesit, synodum convocet, atque omnia et singula iura, officia ac munia episcopalia habeat atque exerceat cum suis capitulo, arca, sigillo, mensa, ut infra constituenda, ceterisque cathedralibus et pontificalibus insigniis, iuribus, honoribus, praeeminentiis, gratiis, favoribus, indultis, iurisdictionibus et praerogativis, qui- bus

reliquae cathedrales ecclesiae Mexicanae di- tionis earumque praesules potiuntur, dummodo ex peculiari indulto seu privilegio non sint eis attributa, perpetuo pariter erigi atque institui mandamus.

Cathedrali ecclesiae Californiensi hoc modo erectae, ut propria deinceps dioecesis tribuatur, illius antistiti universam novam ac veterem Ca- liforniam a Sonorensi dioecesi, ut supra avulsam et disiunctam, pro dioecesi novi episcopatus Ca- liforniensis adiudicamus et adsignamus, quam quidem Californiam sic attributam atque adsi- gnatam ac in ea existentes seu existentia pa- roecias, ecclesias, conventus, monasteria et quaecumque alia saecularia ac quorumvis or- dinum regularia beneficia, utriusque sexus per- sonas et incolas tam clericos quam laicos, non tamen exemptos, cuiuscumque gradus, ordina- riae novi pro tempore existentis antistitis ec- clesiae Californiensis iurisdictioni, regimini, po- testati ac superioritati perpetuo similiter subii- cimus, eique pro civitate, territorio, dioecesi, clero et populo perpetuum pariter in modum adsignamus atque attribuimus.

Ut autem futurus pro tempore existens epi- scopus Californiensis suam possit decenter tueri dignitatem et vicario generali, curiaque episco- pali apte providere, congruam in bonis stabi- libus dotem, quam Mexicanum gubernium ex data fide constituet, mense episcopali adscri- bimus atque attribuimus.

Quod vero attinet ad fabricam novae cathe- dralis ecclesiae Californiensis, eam similiter dotem pro illius manutentione perpetuum in modum adscribimus atque adiudicamus, quam idem gubernium se traditurum spopondit, pro- prias aedes pro futuri episcopi habitatione eius- que curiae episcopalis residentia decente forma et commodo loco et proximiores quantum fieri poterit ecclesiae cathedrali, quamprimum adsi- gnari atque attribui volumus: quae si modo desint easque conduci oporteat, rationem pen- sionis pro illarum conductione solvendae ha- bendam esse decernimus.

Quod spectat ad erectionem capituli cathe- dralis ecclesiae, eiusque dotationem similiter in bonis stabilibus nec non ad erectionem ac do- tationem ecclesiastici clericorum seminarii, me- moratum gubernium, cum primum pro loco- rum ac temporum adiunctis datum fuerit, id omne praestabit, quod aliis capitulis cathedra- libus et seminariis ecclesiasticis Mexicanae di- tionis tribui solet.

Praefatam Ecclesiam Californiensem sic con- stitutam archiepiscopo Mexicano metropolitico jure subiici mandamus, iisque omnibus frui sta- tuimus facultatibus, exemptionibus et iuribus, quae ad caeteras suffraganeas metropolitanae Mexicanae ecclesiae pertinent.

Fructus vero eiusdem novae Ecclesiae Cali- forniensis de more taxari ad florenos auri de camera triginta tres ac tertiam floreni partem, atque huiusmodi taxam in libris camerae apo- stolicae st sacri collegii describi iubemus.

Ut vero cuncta a Nobis, ut supra disposita ad suum perducantur effectum, venerabili fratri, Emmanueli Posada y Garduno metropolitanae ecclesiae Mexicanae archiepiscopo, quem harum Nostrarum literarum exequutorem eligimus ac deputamus, necessarias omnes et opportunas ad praemissorum effectum plenarie consequen- dum tribuimus facultates, ut ipse per se vel per aliam personam in ecclesiastica dignitate constitutam ab eo subdelegandam omnia sta- tuere ac decernere valeat atque etiam cum fa- cultate eidem exequutori, sive eius subdelegato, definitive libere ac licite pronunciandi super quacumque oppositione in actu executionis quo- modolibet forsan oritura, iniunctaque ipsi obli- gatione diligentes in decreto exequutoriali de- scribendi fines praesertim novae Californiae ac mittendi ad Apostolicam Sedem intra sex men- ses ab expleta literarum apostolicarum exequu- tione exemplar authentica forma exaratum de- cretorum omnium, quae in harum literarum

exequutionem emittet, ut in tabulario congre- gationis Rebus Consistorialibus praepositae de more asservetur.

Praesentes autem literas, et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod quilibet inte- resse habentes, vel habere praetendentes, vocati et auditi non fuerint, ac praemissis non con- senserint, corum consensui, quatenus opus sit, de apostolicae potestatis plenitudine supplentes, nullo unquam tempore de subreptionis vel obre- ptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis No- strae vel aliquo alio etiam substantiali defectu notari, impugnari aut in eis controversiam vo- cari posse, sed semper et perpetuo validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab omni- bus ad quos spectat inviolabiliter observari de- bere volumus atque decernimus.

Non obstantibus de iure quaesito non tol- lendo, de suppressionibus committendis ad par- tes, vocatis quorum interest, aliisque Nostris et cancellariae apostolicae regulis ac in synoda- libus, provincialibus universalibusque conciliis editis specialibus ac generalibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, et quibusvis aliis Romanorum Pontificum praedecessorum No- strorum dispositionibus, caeterisque contrariis quibuscumque.

Volumus praeterea ut harum literarum trans- umptis etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis et sigillo personae in eccle- siastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, si forent exhibitae vel ostensae.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc pa- ginam Nostrarum dismembrationis, seiunctio- nis, separationis, erectionis, institutionis, assi- gnationis, attributionis, subiectionis, concessio- nis, indulti, decreti, derogationis et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indi- gnationem omnipotentis Dei ac beatorum Pe- tri et Pauli apostolorum eius se noverit in-

cursurum.

Datum Romae apud sanctum Petrum anno incarnationis dominicae millesimo octingente- simo quadragesimo, quinto kalendas maias, pontificatus Nostri anno decimo.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Rome: Ex Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide, 1902. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Complete papal body; editorial caption or non-substantive publishing furniture omitted as separately identified in the source review. Uncorrected OCR of the papal text; edition headings, running titles and provenance citations omitted. Revision: 2026-10-26T18:19:22Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.